

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Дата вступления в силу: 14.07.2025

Настоящие Условия использования (далее — «Соглашение») регулируют участие физических и юридических лиц («Партнёры») в ПАРТНЁРСКОЙ ПРОГРАММЕ («Программа»), управляемой Компанией — компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, с юридическим адресом [Company Address], действующей под торговой маркой «the Network» (далее — «Компания», «мы», «нас» или «наш»).

Регистрируясь и участвуя в Программе, вы («Партнёр», «вы») соглашаетесь соблюдать настоящее Соглашение и быть связанными его условиями.

Настоящее Соглашение регулируется законодательством Англии и Уэльса. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат исключительной юрисдикции судов Англии и Уэльса.

1. СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ И РЕГИСТРАЦИЯ

1.1. Вы должны быть не моложе 18 лет и обладать полной правоспособностью для заключения настоящего Соглашения. Подавая заявку на участие в Программе, вы подтверждаете, что вам юридически разрешено продвигать наши предложения в вашей юрисдикции.

1.2. Регистрация подлежит ручной модерации. Мы оставляем за собой право одобрить или отклонить любую заявку по своему усмотрению без обязательства указывать причину.

1.3. Вы обязаны предоставить точную и полную информацию в процессе подачи заявки, включая данные для установления личности, платёжные данные и предполагаемые источники трафика. Непредоставление такой информации может привести к отказу в доступе к Программе или его прекращению.

1.4. Вы несёте ответственность за то, чтобы ваше участие не нарушало никаких местных законов или нормативных требований, включая законодательство о защите прав потребителей и защите персональных данных.

2. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЁРА

2.1. Партнёры вправе использовать только одобренные источники трафика и методы рекламы. Строго запрещается следующее:

- Мошеннический или стимулированный (инсентивный) трафик
- Трафик от ботов, кликфермов или автоматических переадресаций
- Брендовый бидинг или выдача себя за Компанию либо её партнёров
- Вводящие в заблуждение рекламные материалы или недостоверная реклама

2.2. Партнёры обязаны соблюдать все применимые законы и нормативные акты Великобритании в сфере рекламы, включая Кодекс Управления по контролю за рекламой (ASA), требования Комиссии по азартным играм (если применимо) и CAP Code.

2.3. Использование субпартнёров допускается только с предварительного письменного согласия. Партнёр несёт полную ответственность за действия своих субпартнёров.

2.4. Партнёры не вправе смешивать соответствующий требованиям трафик с мошенническими или несоответствующими источниками. Мы оставляем за собой право дисквалифицировать лиды, приостанавливать кампании и удерживать выплаты в таких случаях.

2.5. Компания вправе проверять трафик и результаты кампаний Партнёра. Партнёры соглашаются предоставлять данные о кампаниях, скриншоты и аналитику по запросу.

2.6. Партнёр обязуется добросовестно сотрудничать с Компанией и предоставлять любые документы или разъяснения, обоснованно запрошенные в целях соблюдения применимого законодательства и проведения проверок.

2.7. Партнёр подтверждает, что действует от собственного имени, а не в качестве агента или представителя третьей стороны, если иное прямо не раскрыто в письменной форме. Все партнёрские субпартнёры должны быть раскрыты и одобрены Компанией.

2.8. Компания оставляет за собой право отказать в выплате за трафик, приводящий к чарджбэкам, мошенничеству или нарушению KPI по офферу, по своему усмотрению. Если такой трафик превышает разумные пороговые значения, Компания вправе расторгнуть Соглашение и инициировать взыскание в судебном порядке.

3. ОФФЕРЫ И KPI

3.1. На офферы могут распространяться индивидуальные тестовые лимиты и целевые показатели KPI до предоставления полномасштабного доступа.

3.2. Ключевые показатели эффективности (KPI) являются специфичными для каждого оффера и включают, помимо прочего:

- Коэффициенты конверсии
- Качество лидов
- Удержание игроков и депозиты
- Показатель мошенничества (fraud score)

3.3. Несоблюдение минимальных требований KPI может привести к отклонению лидов, удержанию выплат или расторжению Соглашения.

3.4. Условия офферов и размеры выплат могут быть изменены в любое время. Уведомление будет направлено через партнёрскую панель управления или по электронной почте.

4. ВЫПЛАТЫ

4.1. Минимальный порог выплаты составляет 30 долларов США или эквивалент в другой валюте, в зависимости от выбранного способа оплаты.

4.2. Выплаты производятся по запросу либо в соответствии с автоматизированными циклами, с учётом сверки данных рекламодателем.

4.3. На выплаты, как правило, распространяется период удержания от 14 до 30 дней, а их обработка может занимать до 45 рабочих дней. Мы не несём ответственности за задержки, допущенные сторонними платёжными обработчиками.

4.4. Принимаемые способы оплаты включают, помимо прочего:

- Capitalist
- Банковский перевод (SWIFT/SEPA)
- Иные способы по согласованию

4.5. Компания оставляет за собой право приостанавливать выплаты в случаях подозрения в мошенничестве, несоблюдения условий оффера или неразрешённых споров.

4.6. Все суммы рассчитываются и выплачиваются в долларах США, если не согласовано иное. Расходы по конвертации валют возлагаются на Партнёра.

4.7. Партнёр обязан своевременно представлять счета или запросы на выплату в порядке, установленном Компанией. Непредставление в течение 90 дней может привести к утрате права на выплату, если иное не согласовано в письменной форме.

4.8. Компания вправе приостановить выплату, если рекламодатель сообщает об отклонении лида либо отменяет оффер. Партнёр соглашается с тем, что Компания не несёт ответственности за неоплату со стороны рекламодателя, если иное прямо не гарантировано договором.

5. УПРАВЛЕНИЕ УЧЁТНОЙ ЗАПИСЬЮ

5.1. Вы несёте ответственность за сохранение конфиденциальности учётных данных вашей учётной записи. Вы не вправе передавать доступ третьим лицам.

5.2. Мы оставляем за собой право прекратить или приостановить действие учётных записей в случае бездействия, нарушения условий или подозрения в злоупотреблении.

5.3. Создание дублирующих учётных записей не допускается. Любая дублирующая или мошенническая учётная запись будет немедленно деактивирована без выплаты вознаграждения.

5.4. Партнёры обязаны обеспечить надлежащее внедрение партнёрских отслеживающих ссылок. Компания не несёт ответственности за утраченные комиссионные вследствие неисправных или неправильно используемых ссылок.

5.5. Владелец учётной записи признаётся лицо, которому принадлежит адрес электронной почты, указанный при регистрации учётной записи. Все выплаты производятся на эту учётную запись.

6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

6.1. Все права на Программу, включая, помимо прочего, её дизайн, технологии, товарные знаки, офферы и рекламные материалы, остаются исключительной собственностью Компании и её лицензиаров.

6.2. Вам предоставляется неисключительная, отзывная, непередаваемая лицензия на использование нашей интеллектуальной собственности исключительно в целях

продвижения одобренных офферов.

6.3. Вы не вправе изменять, осуществлять обратную разработку или иным образом ненадлежащим образом использовать какие-либо предоставленные материалы или контент.

6.4. Все данные, связанные с лидами или клиентами, полученными через Программу, остаются исключительной собственностью Компании, если не согласовано иное. Партнёр не вправе использовать такие данные в каких-либо целях, выходящих за рамки настоящего Соглашения.

7. ЗАЩИТА ДАННЫХ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Обе стороны обязаны соблюдать все применимые законы о защите данных, включая UK GDPR и Закон о защите данных 2018 года (DPA 2018).

7.2. Вы не вправе собирать, хранить или передавать персональные данные конечных пользователей без надлежащего правового основания и согласия субъекта данных.

7.3. Мы можем обрабатывать ограниченные данные о вас (например, имя, адрес электронной почты, платёжные реквизиты) в целях управления Программой. Подробную информацию см. в нашей Политике конфиденциальности.

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

8.1. Ничто в настоящем Соглашении не ограничивает ответственность за смерть или причинение вреда здоровью вследствие небрежности, мошенничества либо иную ответственность, которая не может быть законно исключена.

8.2. С учётом вышеизложенного, мы не несём ответственности за какие-либо косвенные, случайные или последующие убытки, включая упущенную выгоду, доход или возможности, возникшие в результате вашего участия в Программе.

9. РАСТОРЖЕНИЕ

9.1. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение, направив письменное уведомление за 7 дней.

9.2. Мы вправе немедленно расторгнуть Соглашение в случае нарушения, мошенничества или несоблюдения регуляторных требований.

9.3. После расторжения вы обязаны прекратить любое использование наших материалов и ссылок. Оставшиеся выплаты будут произведены после проведения сверки.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

10.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Англии и Уэльса.

10.2. Любые споры, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат исключительной юрисдикции судов Англии и Уэльса.

11. ИЗМЕНЕНИЯ

11.1. Мы можем время от времени обновлять настоящие Условия. Продолжение использования Программы после внесения таких изменений означает их принятие.

12. ВАШИ ПРАВА В СООТВЕТСТВИИ С UK GDPR

12.1. В соответствии с Общим регламентом Великобритании по защите данных (UK GDPR) вы обладаете следующими правами:

- Право на доступ к своим персональным данным
- Право на исправление неточных данных
- Право на удаление данных («право на забвение»)
- Право на ограничение обработки или возражение против неё
- Право на переносимость данных
- Права, связанные с автоматизированным принятием решений и профилированием

12.2. Для реализации любого из этих прав, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: [Company DPO Email]

12.3. Вы также имеете право подать жалобу в Управление комиссара по информации Великобритании (ICO): <https://ico.org.uk/make-a-complaint/>

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

13.1. Каждая сторона обязана сохранять всю конфиденциальную информацию в строгой тайне и не раскрывать её третьим лицам без предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом. Данное обязательство сохраняет силу в течение 2 лет после расторжения Соглашения.